

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 900/2533 นาย จำ บุญ วงษ์ ขจร กับพวก โจทก์
นาง มา ลินี วงษ์ ขจร กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 254

โจทก์ฟ้องขอให้ใส่ชื่อ โจทก์เป็นเจ้าของสวนยางพาราพร้อมกับกองมรดกของ จ. เท่านั้น มิได้ฟ้องขอเรียกค่าเสียหายมาด้วย การที่โจทก์ยื่นคำขอคุ้มครอง ประโยชน์ ในระหว่างพิจารณาโดย ขอให้ตั้ง ผู้จัดการสวนยางพาราให้เข้ากรีดยาง แล้วนำรายได้ 7 ใน 8 ส่วนมาวางศาล หรือมีคำสั่งให้โจทก์จำเลยประมาณรายได้จากการทำสวนยาง หากฝ่ายใดชนะให้ฝ่ายนั้นเข้าทำประโยชน์ในสวนยางแปลงพิพาท แล้วนำเงินรายได้ที่ประมาณมาวางศาล เป็นการยื่นคำขอคุ้มครองประโยชน์เกินกว่า คำขอในคำฟ้อง เป็นเรื่อง นอกฟ้องนอกประเด็น แม้โจทก์จะเป็นฝ่ายชนะคดีก็ไม่อาจ ขอให้ ศาลบังคับตาม คำขอได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งเจ็ดใส่ชื่อโจทก์ทั้งเจ็ดเป็นเจ้าของสวนยางที่พิพาทพร้อมกับกองมรดกของนายจำนงค์ วงษ์ขจร ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งเจ็ดโจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์ทั้งเจ็ดยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยขอให้ตั้งผู้จัดการสวนยางแปลงพิพาทให้เข้ากรีดยางแล้วนำรายได้ 7 ใน 8 ส่วนมาวางศาล หรือมีคำสั่งให้โจทก์จำเลยประมาณรายได้จากการทำสวน

ยาง หากฝ่ายใดชนะให้ฝ่ายนั้นเข้าทำประโยชน์ในสวนยางแปลงพิพาท แล้วนำเงิน
รายได้ที่ประมูลนั้นมาวางศาล ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกาว่า หากศาลพิพากษาให้โจทก์ทั้งเจ็ดชนะ
คดี โจทก์ทั้งเจ็ดย่อมมีส่วนในสวนยางที่พิพาท 7 ใน 8 ส่วน แต่ฝ่ายจำเลยเข้าไป
ครอบครองทำประโยชน์ฝ่ายเดียวโจทก์จึงขอคุ้มครองประโยชน์โดยขอให้จำเลยนำ
รายได้ 7 ใน 8 ส่วนหรือนัยหนึ่งคือน้ำยางที่กรีดได้จากต้นยางในสวนที่พิพาทมาวาง
ศาลกับขอให้ตั้งโจทก์ที่ 5 เป็นผู้จัดการสวนยางที่พิพาทด้วยนั้นเห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้ง
เจ็ดฟ้องขอให้ใส่ชื่อโจทก์ทั้งเจ็ดเป็นเจ้าของสวนยางที่พิพาทร่วมกับกองมรดกของ
นายจำนงค์เท่านั้นมิได้ฟ้องขอเรียกค่าเสียหายมาด้วย โจทก์ทั้งเจ็ดจึงยื่นคำขอ
คุ้มครองประโยชน์เกินกว่าคำขอในคำฟ้องของตนหาได้ไม่เพราะเป็นเรื่องนอกฟ้อง
นอกประเด็นและแม้โจทก์ทั้งเจ็ดจะเป็นฝ่ายชนะคดีนี้ก็ยังไม่อาจขอให้ศาลบังคับตาม
คำขอคุ้มครองประโยชน์ดังกล่าวแก่ฝ่ายจำเลยได้ ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง
ของโจทก์ทั้งเจ็ดชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งเจ็ดฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ